



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Zagreb, Koturaška 43/IV

KLASA: UP/II-034-02/16-01/53

URBROJ: 354-01/16-11

Zagreb, 15. ožujka 2016.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u vijeću sastavljenom od članova: Anđelka Rukelja, zamjenika predsjednika, te Darie Duždević i Dragice Markanović, članica, povodom žalbe žalitelja Obrt za šumarstvo i usluge Javor, vlasnika Tomislava Kodžomana, Sinj, OIB: 91007716831, zastupan po punomoćniku Marijanu Vešligaju, odvjetniku iz Zagreba, na odluku o odabiru u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 005-0038095, predmeta nabave: hortikulturene usluge održavanja zelenih površina, naručitelja: Zračna luka Split, Split, OIB: 83462362655, na temelju članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“ broj 18/13, 127/13 i 74/14) i članaka 138. i 164. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda) donosi

RJEŠENJE

1. Poništava se Odluka o odabiru broj: 04-AC2-000018-16 od 20. siječnja 2016. godine u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 005-0038095, predmeta nabave: hortikulturene usluge održavanja zelenih površina, naručitelja: Zračna luka Split, Split.

2. Nalaže se naručitelju Zračna luka Split, Split da u roku od 16 dana od dana javne objave ovog rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave nadoknadi žalitelju Obrt za šumarstvo i usluge Javor, vlasnika Tomislava Kodžomana, Sinj troškove žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 25.851,25 kuna.

Obrazloženje

Naručitelj Zračna luka Split, Split objavio je dana 11. prosinca 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave poziv na nadmetanje te dokumentaciju za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 005-0038095, predmeta nabave: hortikulturene usluge održavanja zelenih površina. Kriterij odabira ponude je najniža cijena.

U predmetnom postupku pristigle su četiri ponude koje je naručitelj ocijenio valjanima te je dana 20. siječnja 2016. godine donio Odluku o odabiru broj: 04-AC2-000018-16 kojom odlukom je kao najpovoljniju odabrao ponudu ponuditelja Vaš vrt d.o.o., Split.

Na predmetnu Odluku o odabiru žalbu je dana 26. siječnja 2016. godine Državnoj komisiji izjavio, te istodobno naručitelju predao ponuditelj Obrt za šumarstvo i usluge Javor, vlasnika

Tomislava Kodžomana, Sinj. Žalitelj je žalbu u smislu članka 159. Zakona o javnoj nabavi uredio podneskom zaprimljenim kod ovog državnog tijela dana 26. veljače 2016. godine.

Žalitelj u žalbi osporava ocjenu valjanosti odabrane ponude te predlaže da se poništi odluka o odabiru. Također žalitelj traži naknadu troška žalbenog postupka i to na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka iznos od 25.000,00 kuna i na ime pristojbe iznos od 70,00 kuna, te na ime sastava žalbe uz pripadajući porez na dodanu vrijednost iznos od 781,25 kuna.

U odgovoru na žalbu naručitelj navodi da je odabrani ponuditelj u ponudi dostavio popise tražene točkom 4.2.3 dokumentacije za nadmetanje dok poseban dokaz o osposobljavanju za rad na siguran način nije ni tražio. Odabrani ponuditelj je dostavio uvjerenja o osposobljavanju za sve navedene radnike u kojima je navedeno da su educirani za tehnologiju zanimanja i sigurnost na radu prilikom rukovođenja strojevima i motornim pilama. Naručitelj zaključno ističe kako je žalba neosnovana te predlaže istu kao takvu odbiti.

Odabrani ponuditelj pozvan da se očituje na žalbu osporava žalbene navode, ističe da je žalba neosnovana te predlaže da se istu odbije.

U tijeku postupka pred ovim tijelom izveden je dokaz pregledom i analizom dostavljenog dokaznog materijala koji se sastoji od objave poziva na nadmetanje, dokumentacije za nadmetanje, zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda te ponude odabranog ponuditelja.

Žalba žalitelja je dopuštena, uredna, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Žalba žalitelja je osnovana.

Žalitelj u žalbi ističe da je naručitelj točkom točka 4.2.3 dokumentacije za nadmetanje tražio popis radnika osposobljenih za izvođenje radova koji su predmet nabave te popis radnika koji su osposobljeni za rukovanje strojevima i uređajima s povećanim opasnostima. Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima navodi upravo i strojeve koje je naručitelj naveo u točki 4.2.4 kao opremu s povećanim opasnostima koja je nužna za izvođenje predmeta nabave, ističe žalitelj. Osposobljavanje radnika za rad sa alatima, uređajima ili tehničkom opremom s povećanim opasnostima, navodi nadalje, reguliran je Zakonom o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14), te isti Zakon za ovu kategoriju koristi termin osposobljavanje radnika za rad na siguran način dok je osposobljenost radnika za rad sa alatima, uređajima ili tehničkom opremom s povećanim opasnostima, preciznije reguliran Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine 112/14). Odabrani ponuditelj dostavio je popis radnika koji su osposobljeni za rukovanje strojevima i uređajima s povećanim opasnostima te u prilogu popisa dostavio je za traženih 8 radnika Uvjerenje o osposobljenosti izdano od Pučkog otvorenog učilišta „Žižić“ te navedenim uvjerenjem nije dokazao da su radnici osposobljeni za rukovanje strojevima uređajima s povećanim opasnostima, ističe žalitelj, budući da osposobljavanje za rukovanje strojevima i uređajima s povećanim opasnostima, odnosno osposobljavanje za rad na siguran način, provode isključivo ovlaštene institucije o čemu Zavod za unapređivanje zaštite na radu, sukladno Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita vodi posebnu evidenciju na službenim stranicama. Pučko otvoreno učilišta „Žižić“ ne nalazi se na navedenoj evidenciji, te isti uopće ne radi osposobljavanje za rad sa strojevima i uređajima sa povećanim opasnostima odnosno osposobljavanje za rad na siguran način, te odabrani ponuditelj nije dostavio dokaz tražen dokumentacijom za nadmetanje. Iz točke 4.2.3. dokumentacije za nadmetanje, kojom je traženo da je minimalno 8 radnika osposobljenih za rukovanje sa strojevima ili uređajima za kvalitetno i učinkovito izvođenje predmetne nabave sukladno tehničkoj specifikaciji troškovniku, proizlazi da bi

8 radnika moralo biti osposobljeno za rad upravo na traženim strojevima odnosno na tri samohodne motorne kosilice velikog kapaciteta košnje i najmanje pet trimer motornih kosilica, da raspolaže sa barem dvije motorne pile i dva komada motornih škara, te minimalno jednim rovokopačem i minimalno jednim kamionom kiperom sa hidrauličkim kranom. Dostavljeno („stručno“) osposobljavanje, ističe žalitelj, isključivo je za rukovanje strojevima za čišćenje javnih površina i rukovanje motornom pilom, dok se dio predmeta nabave odnosi i na drugačiju prirodu strojeva kao što su rovokopač i kamion kiper sa hidrauličkim kranom, za što odabrani ponuditelj nije dostavio dokaz o osposobljenosti radnika.

Uvidom u dokumentaciju za nadmetanje utvrđeno je da je točkom 4.2.3 dokumentacije za nadmetanje, kojom su određeni uvjeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost, određeno da ponuditelji moraju u ponudi priložiti Popis osposobljenih radnika te treba dostaviti popis radnika osposobljenih za izvođenje radova koji su predmet nabave kao i popis radnika koji su osposobljeni za rukovanje strojevima i uređajima s povećanim opasnostima potpisan i ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje tog gospodarskog subjekta. U prilogu popisa treba dostaviti presliku dokumenta kojim se dokazuje osposobljenost radnika za rad sa alatima, uređajima ili tehničkom opremom s povećanim opasnostima, a koja će biti korištena pri izvođenju radova koji su dio ovog predmet nabave. Ponuditelj ovim dokazom sposobnosti dokazuje da će u izvršenje ugovora prema potrebi biti uključeno: minimalno 10 radnika u trenutku realizacije usluga na objektu, od kojih je minimalno 8 osposobljeno za rukovanje strojevima ili uređajima sa povećanim opasnostima i time dokazati da raspolaže osobama osposobljenim za kvalitetno i učinkovito izvođenje predmetne nabave sukladno tehničkoj specifikaciji - troškovniku. Nadalje je u dokumentaciji za nadmetanje propisana obveza prilaganja ponudi Izjave s popisom alata, uređaja ili tehničke opreme koja je pružatelju usluga na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora te s popisom treba dostaviti preslike uvjerenja o ispitivanju strojeva, uređaja ili tehničke opreme s povećanim opasnostima koja će biti korištena pri izvođenju radova koji su dio predmeta nabave. Navedenim dokazom ponuditelj dokazuje da raspolaže s najmanje tri samohodne motorne kosilice velikog kapaciteta košnje i najmanje pet trimer motornih kosilica, da raspolaže sa barem dvije motorne pile i dva komada motornih škara, te minimalno jednim rovokopačem i minimalno jednim kamionom kiperom sa hidrauličkim kranom, za potrebu manipulacije, dovoza i odvoza potrebnih materijala, s tim da navede naziv i tehničke karakteristike stroja i opreme, odnosno naziv i tehničke karakteristike uređaja kojima raspolaže, kako bi dokazao da je sposoban pružiti usluge koje su predmet nabave.

Iz navedenih odredbi dokumentacije za nadmetanje proizlazi da su ponuditelji u ponudi bili obvezni priložiti popis osposobljenih radnika za izvršavanje predmeta nabave kao i popis radnika osposobljenih za rukovanje strojevima i uređajima s povećanim opasnostima, te dostaviti presliku dokumenta kojim se dokazuje osposobljenost radnika za rad sa alatima, uređajima ili tehničkom opremom s povećanim opasnostima, a koja će biti korištena pri izvođenju radova koji su dio ovog predmeta nabave.

Uvidom u ponudu odabranog ponuditelja utvrđeno je da je isti na stranici 24/70 ponude priložio popis radnika osposobljenih za izvođenje radova koji su predmet nabave u kojem popisu je navedeno deset radnika te je na stranici 25/70 ponude priložen popis radnika koji su osposobljeni za rukovanje strojevima i uređajima s povećanim opasnostima u kojem je poimence navedeno osam radnika. U prilogu navedenog popisa nalaze se na stranicama 26-41/70 ponude uvjerenja o osposobljavanju za rukovatelja strojevima za čišćenje javnih površina (nastavni sadržaj: tehnologija zanimanja, sigurnost na radu te praktična nastava) i za rukovatelja motornim pilama (nastavni sadržaj: osnove mehanike, motorne pile, održavanje sredstava rada i materijali za podmazivanje, zaštita na radu i praktična nastava) izdana od Pučkog otvorenog učilišta „Žižić“ za svakog u popisu na stranici 25/70 ponude navedenog radnika.

Vezano za dio žalbenog navoda kojim žalitelj ističe da odabrani ponuditelj nije dokazao da je minimalno osam radnika osposobljeno za rukovanje strojevima ili uređajima potrebnim za izvršavanje predmeta nabave, valja istaći da je dokumentacijom za nadmetanje naručitelj, osim

navedenog popisa radnika, odredio da su ponuditelji obvezni u ponudi priložiti i izjavu s popisom alata, uređaja ili tehničke opreme koja je pružatelju usluga na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora te s popisom treba dostaviti preslike uvjerenja o ispitivanju strojeva, uređaja ili tehničke opreme s povećanim opasnostima koja će biti korištena pri izvođenju radova koji su dio predmeta nabave kojim popisom ponuditelj dokazuje da raspolaže s najmanje tri samohodne motorne kosilice velikog kapaciteta košnje i najmanje pet trimer motornih kosilica, da raspolaže sa barem dvije motorne pile i dva komada motornih škara, te minimalno jednim rovokopačem i minimalno jednim kamionom kiperom sa hidrauličkim kranom, za potrebu manipulacije, dovoza i odvoza potrebnih materijala.

Uvidom u ponudu odabranog ponuditelja utvrđeno je da je isti ponudi na stranicama 42-43/70 priložio Izjavu o raspoloživim alatima, strojevima, uređajima i tehničkoj opremi u kojoj izjavi navodi da raspolaže traženim strojevima alatima i uređajima te je u prilogu izjave priložio uvjerenja o ispitivanju strojeva ili uređaja s povećanim opasnostima temeljem Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva s povećanim opasnostima (Narodne novine 114/02, 131/02 te 126/03) za samohodnu kosilicu za travu, traktor, mini bager s malčermom, pet motornih kosilica za travu „trimer“, dvije ručne motorne pile te škare za živicu.

Kao što je već prethodno navedeno odabrani ponuditelj je u ponudi priložio popis radnika naziva „Popis radnika koji su osposobljeni za rukovanje strojevima i uređajima s povećanim opasnostima“ te je istome priložio uvjerenja o osposobljavanju za rukovatelja strojevima za čišćenje javnih površina s nastavnim sadržajem: tehnologija zanimanja, sigurnost na radu te praktična nastava i za rukovatelja motornim pilama nastavnog sadržaja: osnove mehanike, motorne pile, održavanje sredstava rada i materijali za podmazivanje, zaštita na radu i praktična nastava, izdana od Pučkog otvorenog učilišta „Žižić“.

Ponudi je odabrani ponuditelj priložio izjavu i popis da raspolaže sa alatima, strojevima i uređajima potrebnima za izvršavanje predmeta nabave kako je i traženo dokumentacijom za nadmetanje te je istome priložio uvjerenja o ispitivanju stroja ili uređaja s povećanim opasnostima za te iste uređaje.

Međutim iz uvjerenja o osposobljavanju za osam predloženih radnika izdanih od Pučkog otvorenog učilišta „Žižić“ na stranicama 26-41/70 ponude ne proizlazi da bi isti bili osposobljeni za rukovanje strojevima ili uređajima koje je u dokumentacijom za nadmetanje naveo naručitelj, a koji popis uređaja i strojeva je odabrani ponuditelj priložio ponudi te navedenim uvjerenjima odabrani ponuditelj nije dokazao -tehničku i stručnu sposobnost u smislu točke 4.2.3 dokumentacije za nadmetanje.

Slijedom navedenog, s obzirom da je odabrani ponuditelj ponudi priložio popis uređaja i strojeva koje će koristiti u izvršavanju predmeta nabave s pripadajućim uvjerenjima, a da iz uvjerenja koja je u ponudi priložio za osam predloženih radnika za rukovanje strojevima ili uređajima s povećanim opasnostima ne proizlazi da bi isti bili osposobljeni za rad na uređajima i strojevima koje će odabrani ponuditelj koristiti u izvršavanju predmeta nabave ostaje nejasno osnovom čega je naručitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda utvrdio da je odabrani ponuditelj dokazao u smislu točke 4.2.3 dokumentacije za nadmetanje da raspolaže s minimalno osam radnika osposobljenih za rukovanje strojevima i uređajima s povećanim opasnostima slijedom čega je žalbeni navod ocijenjen kao osnovan.

Nadalje žalitelj navodi da je odabrani ponuditelj dostavio popis 8 radnika koji su osposobljeni za rukovanje strojevima uređajima s povećanim opasnostima te da je točkom 4.2.4. dokumentacije za nadmetanje određeno da se ponuditelj može osloniti na sposobnost drugih subjekata no u tom slučaju mora naručitelju dokazati da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora. Radnici navedeni na predmetnom popisu odabranog ponuditelja, ističe žalitelj, nisu njegovi radnici niti je dostavljen dokaz da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora za radnika Ivu Mužinića koji je zaposlenik Splitsko-dalmatinske županije. Nadalje žalitelj ističe da iz dostavljenih dokumenata za Antu Mužinića, Branka Šimića te Kušević Stjepana Nenada vidljivo da se radi o

osobama koje su starije od 70 godina, te im je radni odnos temeljem Zakona o radu prestao, a upitno je da li bi mogli obavljati poslove sa strojevima i uređajima sa povećanim opasnostima. Navedeni radnici nisu u radnom odnosu kod odabranog ponuditelja, a odabrani ponuditelj nije dostavljao nikakav dokaz da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, ističe žalitelj.

Kao što je već prethodno navedeno točkom 4.2.3. dokumentacije za nadmetanje naručitelj je odredio da su ponuditelji obvezni u ponudi dostaviti popis radnika osposobljenih za izvođenje radova koji su predmet nabave kao i popis radnika koji su osposobljeni za rukovanje strojevima i uređajima s povećanim opasnostima. U prilogu popisa treba dostaviti presliku dokumenta kojim se dokazuje osposobljenost radnika za rad sa alatima, uređajima ili tehničkom opremom s povećanim opasnostima, a koja će biti korištena pri izvođenju radova koji su dio ovog predmet nabave. Naručitelj nije tražio dostavu dokumenata kojima će ponuditelj dokazati da ima na raspolaganju tražene radnike.

Osim navedenog, Zakonom o radu člankom 112. određeno je da ugovor o radu prestaje: smrću radnika; smrću poslodavca fizičke osobe ili prestankom obrta po sili zakona ili brisanjem trgovca pojedinca iz registra u skladu s posebnim propisima; istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme; *kada radnik navrší šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore*; sporazumom radnika i poslodavca; dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti za rad; otkazom te odlukom nadležnog suda. S obzirom na navedeno kronološka dob radnika koja prelazi sedamdeset godina nije po sili zakona razlog za prestanak ugovora o radu u smislu članka 112. stavka 1. točke 4. Zakona o radu.

Slijedom svega prethodno navedenog žalbeni navod je neosnovan.

Postupajući po službenoj dužnosti temeljem članka 144. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, a u odnosu na bitne povrede zakona opisane u članku 144. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, ovo tijelo nije utvrdilo bitne povrede koje su propisane navedenom odredbom, te se, temeljem svega navedenog, a pozivom na članak 164. stavak 1. točku 4. istog Zakona, poništava odluka o odabiru te predmet vraća naručitelju na ponovno postupanje, kao što je odlučeno u točki 1. izreke ovog Rješenja.

Žalitelj je u žalbi sukladno odredbi članka 170. stavka 7. Zakona o javnoj nabavi postavio određen zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka te traži naknadu troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 25.000,00 kuna, odnosno na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka iznos od 25.000,00 kuna koji iznos je žalitelj i uplatio na ime državnog proračuna, na ime pristojbe iznos od 70,00 kuna te na ime troška sastava žalbe uvećano za porez na dodanu vrijednost iznos od 781,25 kuna.

Člankom 170. Zakona o javnoj nabavi određeno je da u žalbenom postupku svaka stranka prethodno snosi troškove uzrokovane svojim radnjama te da Državna komisija odlučuje o troškovima žalbenog postupka, određuje tko snosi troškove žalbenog postupka i njihov iznos te kome se i u kojem roku moraju platiti. Stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku. U slučaju usvajanja žalbe, Državna komisija će svojom odlukom naložiti naručitelju plaćanje troškova žalbenog postupka žalitelju u roku od 8 dana od dana primitka odluke Državne komisije.

S obzirom na postavljene žalbeni zahtjev u žalbi, zahtjev žalitelja za naknadu troškova žalbenog postupka ocijenjen je osnovanim s obzirom je uspio sa žalbom te je odluka o trošku donijeta temeljem članka 170. Zakona o javnoj nabavi, odnosno žalitelju se utvrđuje kao opravdani trošak naknade za pokretanje žalbenog postupka u zakonom propisanom iznosu od 25.000,00 kuna, kao i trošak upravne pristojbe u iznosu od 70,00 kuna dok se na ime sastave žalbe po odvjetniku priznaje iznos od 500,00 kuna, te pripadajuće povećanje od 25% u iznosu od 125,00 kuna kao i iznos od 156,25 kuna na ime poreza na dodanu vrijednost sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova

za rad odvjetnika (Narodne novine, broj 142/12, 103/14 i 118/14), a u svezi s člankom 3. stavkom 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

S obzirom na gore navedeno odlučeno je kao u izreci ovog Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave Rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Stranke žalbenog postupka:

1. Zračna luka Split, Split
Kaštela 02/2, PP/POB 55, Kaštel Stafilčić
2. Obrt Javor vl. Tomislav Kodžoman
Ćosin potok 59, Sinj
3. Vaš vrt d.o.o., Split, Put Tršćenice 29

